

1526351-48.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... L4B Logística Ltda., praticando, portanto, dois crimes de roubos consumados. Ademais, não há que se falar em crime único, isto porque conforme se depreende das declarações das vítimas, os agentes agiram com desígnios autônomos em relação à estas, possuindo total consciência de que atingiriam o patrimônio de duas pessoas distintas.

Caracterizado o roubo majorado, passo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526351-48.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526351-48.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

THIAGO MEIRELES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, nos termos do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 01 de julho de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Manoel Fialho, nº 100, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da capital, THIAGO MEIRELES DA SILVA, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo contra a vítima João Elias dos Santos Rodrigues Andrade, diversas mercadorias avaliadas em R\$ 5.274,99 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), pertencente à empresa vítima L4B Logística Ltda., além de uma aliança e um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G7 Play, pertencente à vítima João Elias dos Santos Rodrigues Andrade.

Segundo foi apurado, o acusado e outros dois indivíduos ainda não identificados,

previamente ajustados, decidiram praticar o crime de roubo.

Apurou-se ainda que, no dia dos fatos, a vítima estava realizando entrega de mercadorias no local acima descrito, a bordo de um veículo, quando foi abordada pelo acusado e seus comparsas, os quais anunciaram o assalto e ameaçaram a vítima, simulando estarem armados e, na sequência, exigiram que a vítima embarcasse no banco do passageiro. Assim, o réu assumiu a direção do veículo da vítima e dirigiu até uma viela, onde transferiram as mercadorias para outro veículo e apoderaram-se da aliança e do aparelho de telefone celular da vítima.

Após subtraírem os bens, o réu e seus comparsas se evadiram, levando com eles os bens subtraídos.

Ocorre que, em diligência para apurar a prática de outro crime de roubo de carga, no dia 13 de julho de 2021, policiais lograram prender em flagrante o acusado.

Por fim, consta que a vítima reconheceu fotograficamente o acusado como um dos autores do roubo, especificamente como aquele que assumiu a direção do veículo e a levou até uma viela desconhecida.

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2021, ocasião em que deixou-se de designar audiência em decorrência da pandemia do covid-19 (fls. 32/34).

O réu foi citado (fls. 48) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 51).

Observou-se não haver hipótese de absolvição sumária, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 21 de julho de 2022, às 14h30min (fls. 53/54).

Foi realizada a audiência acima designada, contudo esta restou prejudicada diante da ausência da vítima João Elias dos Santos Rodrigues Andrade (fls. 64/65).

Designou-se uma nova audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2022, às 14h30min (fls. 74/75).

Foi realizada a audiência acima designada, ocasião em que a vítima foi ouvida. Na sequência, o réu foi interrogado.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação, especialmente em razão do reconhecimento com 90% de certeza. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia foram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 06/11), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao prestar declarações, a vítima João Elias dos Santos Rodrigues Andrade contou que no dia dos fatos, estava na condução de seu veículo transportando cargas da empresa L4B Logística Ltda. quando na rua Manoel Fialho, nº 109, Capão Redondo, procurando

por uma pessoa que receberia a mercadoria. Quando chegaram cinco rapazes, cercando o declarante, colocando as mãos nas vestes, simulando estarem armados. Inicialmente pediram para o declarante entrar em seu automóvel. Contudo, ao perceberem que só caberia uma pessoa no automóvel deixaram o declarante em uma viela, aguardando enquanto o transbordo da mercadoria fosse feito. Então levaram o automóvel para outro local. O declarante ficou na viela, com outro indivíduo, o qual exigiu sua aliança e seu celular. Em audiência, reconheceu o acusado de n.º 01 com 90% de segurança, relatando que foi o rapaz que anunciou o assalto. Disse que este roubador foi o mesmo que o declarante reconheceu por fotografia em audiência.

Em interrogatório, o réu THIAGO MEIRELES DA SILVA negou as acusações. Disse que no dia em que foi preso estava dentro da casa do Matheus, na qual havia várias cargas, então chegaram os policiais e o prenderam. Após sua prisão, foi chamado por diversas vezes para ser reconhecido e por este motivo está com vários processos em andamento, mas não praticou nenhum destes roubos. Acredita que pode ter sido o Matheus que praticou esses crimes, mas não tem certeza. Estava lá porque Matheus o chamou para jogar video game. Quando os policiais chegaram, Matheus tinha acabado de sair. Está com 21 anos, completos dia 15 de setembro de 2021. Sua amasiada estava grávida e não teve mais notícias dela desde que foi preso. Está preso desde julho de 2021.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

O conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

O réu foi colocado ao lado de outros dois indivíduos sendo ele reconhecido com segurança, tanto que narrou, inclusive os atos praticados pelo acusado no assalto, sendo ele a pessoa responsável por anunciar o crime.

Igualmente, os depoimentos dos policiais militares se mostram coerentes e harmônicos com as declarações das vítimas, não deixando dúvidas a respeito da autoria.

Ressalta-se que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria -

Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Assim, restou demonstrado que o acusado, agindo com unidade de propósitos e desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, assim como mediante grave ameaça, consistente no anúncio do assalto com simulação de uso de arma de fogo, efetivamente subtraíram, para proveito comum, os bens descritos na denúncia. Inconteste, assim, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Por certo, pelas declarações da vítima pode-se atestar a ação conjunta do acusado e de outro indivíduo não identificado na execução do crime, estando, desta maneira, plenamente demonstrado o prévio ajuste e a unidade de desígnios entre o réu e seus comparsas.

Por fim, está claro o concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal. Com efeito, o réu e seus comparsas mediante uma só conduta, atingiram os patrimônios da vítima e da empresa de entrega L4B Logística Ltda., praticando, portanto, dois crimes de roubos consumados. Ademais, não há que se falar em crime único, isto porque conforme se depreende das declarações das vítimas, os agentes agiram com desígnios autônomos em relação à estas, possuindo total consciência de que atingiriam o patrimônio de duas pessoas distintas.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fundamento nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não há razão para fixação da pena acima do mínimo legal, razão pela qual se inicia a pena em 04 (quatro) anos reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Por sua vez, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sendo devida a majoração da pena em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Finalmente, conforme já explicitado, deve-se reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubos consumados, os quais atingiram dois patrimônios distintos de duas vítimas diferentes. Assim, aplica-se a causa de aumento do concurso formal, conforme disciplinado no artigo 70, "caput", do Código Penal, aumentando-se em 1/6 (um sexto) a pena correspondente ao delito mais grave (roubo consumado). Assim, fica a pena do acusado estabelecida definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Considerando-se a gravidade do fato (grave ameaça a pessoa) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei).

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'"(TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu THIAGO MEIRELES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade, assim poderá permanecer para recorrer.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa

isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condene o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA